

Договор на разработку программного обеспечения

№ ЗК-Д-2026-01

г. Алматы

« ____ » _____ 2026 г.

Индивидуальный предприниматель «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице владельца Цая Платона Львовича, действующего на основании уведомления о начале деятельности индивидуального предпринимателя (далее — «Исполнитель»), с одной стороны, и

ТОО «Детский сад "ЕЛАМАН"», БИН 180340000957, в лице директора Герасимовой Екатерины, действующей на основании Устава (далее — «Заказчик»), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке программного обеспечения — веб-портала управления сетью детских садов (далее — «Портал», «Работы»), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на условиях настоящего Договора.

1.2. Состав, объём и функциональные требования Работ определяются Техническим заданием № TZ-ZK-2026-01 (далее — «ТЗ») и Коммерческим предложением № ЗК-2026-01 (далее — «КП»), которые являются неотъемлемыми приложениями к настоящему Договору. Утверждённый Сторонами интерактивный макет (демо) является образцом интерфейсов и объёма базовой разработки.

1.3. Работы, прямо не предусмотренные ТЗ (в том числе пакеты «финансовый контур», «интеграция 1С», «маркетинг и лояльность», «приложение-комьюнити»), в предмет настоящего Договора не входят и при необходимости оформляются дополнительными соглашениями с отдельной оценкой.

2. Сроки выполнения Работ

2.1. Исполнитель приступает к Работам в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления стартового платежа (п. 3.3, этап 1).

2.2. Сроки выполнения: первая версия ядра Портала — ориентировочно 7 (семь) рабочих дней с начала Работ; полный объём Работ по ТЗ — 4–6 недель с начала Работ.

2.3. Сроки продлеваются соразмерно времени ожидания от Заказчика материалов, доступов и согласований, а также по взаимному согласию Сторон при расширении ТЗ. Исполнитель своевременно информирует Заказчика о ходе Работ и обстоятельствах, влияющих на сроки.

3. Стоимость Работ и порядок расчётов

3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору фиксированная и составляет **1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) тенге**. НДС не облагается (Исполнитель не является плательщиком НДС РК). Стоимость не изменяется в ходе Работ при неизменности ТЗ.

3.2. Абонентская плата, плата за пользователей и лицензионные платежи в пользу Исполнителя настоящим Договором не предусмотрены.

3.3. Оплата производится этапами, по факту достижения результата:

Этап	Основание оплаты	Сумма, ₸
------	------------------	----------

1. Старт	подписание Договора — стартовый платёж (предоплата)	150 000
2. Ядро	приёмка ядра Портала Заказчиком (п. 4.2)	600 000
3. Сдача	полная приёмка Работ по ТЗ и запуск (п. 4.4)	600 000
Итого		1 350 000

3.4. Оплата этапов 2 и 3 производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента приёмки соответствующего этапа, безналичным перечислением на счёт Исполнителя (раздел 10) либо иным согласованным способом.

4. Порядок сдачи-приёмки

4.1. Исполнитель передаёт Заказчику ядро Портала (первую кликабельную версию основных модулей) для проверки. Стороны проводят 1–2 согласующих созвона; замечания Заказчика по ядру фиксируются списком и устраняются Исполнителем безвозмездно.

4.2. Ядро считается принятым после письменного (в том числе в электронной форме или в переписке) подтверждения Заказчика об утверждении состава экранов и логики ядра.

4.3. Доработки и уточнения в пределах предмета ТЗ, возникающие в ходе Работ (ориентировочно до 30% объёма), выполняются без изменения стоимости. Расширения сверх предмета ТЗ оформляются дополнительным соглашением.

4.4. Полная приёмка Работ производится по перечню функций разделов ТЗ. Исполнитель безвозмездно устраняет несоответствия ТЗ, выявленные при приёмке, в разумный согласованный срок. Приёмка подтверждается актом либо письменным подтверждением Заказчика (в том числе в электронной форме) и является основанием для финального платежа.

4.5. В состав Работ входят: перенос данных (миграция из Битрикс24 и согласованных Google-таблиц), развёртывание Портала и обучение команды Заказчика.

5. Гарантии и сопровождение

5.1. Исполнитель безвозмездно и без ограничения срока устраняет ошибки (дефекты) Портала — несоответствия принятому ТЗ, выявленные при эксплуатации.

5.2. Новые доработки после полной приёмки выполняются по ставке 20 (двадцать) долларов США за час в тенге по курсу на день выставления счёта, по предварительно согласованной оценке объёма.

5.3. Размещение (хостинг) Портала объёмом до 10 ГБ обеспечивается Исполнителем без дополнительной платы; расходы на доменное имя и сторонние сервисы (Green API, SIPUNI, WABA и т.п.) несёт Заказчик по их тарифам.

5.4. По письменному запросу Заказчика Исполнитель передаёт актуальную копию исходного кода и базы данных Портала, в том числе для размещения на сервере Заказчика.

6. Права на результаты Работ

6.1. Исключительные права на результаты Работ, созданные по настоящему Договору (Портал, его исходный код в части, созданной для Заказчика, структура и наполнение баз данных, документация), переходят к Заказчику в полном объёме с момента полной оплаты стоимости Работ, без ограничения по территории и сроку.

6.2. На типовые программные компоненты, библиотеки и инструменты Исполнителя, существовавшие до заключения Договора или созданные вне его рамок и использованные в Портале, Заказчику предоставляется бессрочная безвозмездная неисключительная лицензия на их использование в составе Портала, включая право дорабатывать Портал своими силами или силами третьих лиц.

6.3. Данные, накопленные в Портале (карточки, переписка, записи, документы), принадлежат Заказчику. Исполнитель гарантирует, что результаты Работ не нарушают прав третьих лиц.

6.4. Исполнитель вправе указывать факт выполнения проекта в своём портфолио без раскрытия конфиденциальной информации Заказчика, если иное не установлено соглашением о неразглашении.

7. Обязанности Заказчика

7.1. Заказчик предоставляет Исполнителю материалы, доступы (Битрикс24, Google-таблицы, номера/каналы связи) и назначает ответственных лиц для согласований; обеспечивает участие команды в согласующих созвонах и приёме.

7.2. Заказчик отвечает на запросы Исполнителя, влияющие на ход Работ, в разумный срок (ориентир — 2 рабочих дня).

8. Конфиденциальность и ответственность

8.1. Вопросы конфиденциальности регулируются отдельным Соглашением о неразглашении конфиденциальной информации (взаимным), заключаемым Сторонами.

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан. Совокупная ответственность Исполнителя ограничивается суммой, фактически полученной им по настоящему Договору.

8.3. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы, подтверждённых в установленном порядке, на время их действия.

9. Срок действия и прочие условия

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

9.2. Заказчик вправе отказаться от Договора до завершения Работ, оплатив фактически выполненный и принятый объём. Стартовый платёж при отказе Заказчика после начала Работ не возвращается; при отказе Исполнителя от Договора без вины Заказчика стартовый платёж возвращается.

9.3. Изменения и дополнения действительны в письменной форме за подписью обеих Сторон; согласование ТЗ, правок, сроков и приёмки допускается в электронной форме (переписка, электронные сообщения) и имеет силу для Сторон.

9.4. Споры разрешаются переговорами, при недостижении согласия — в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.5. Договор может быть подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП) НУЦ РК; такая подпись равнозначна собственноручной. Составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.6. Приложения: № 1 — ТЗ № TZ-ZK-2026-01; № 2 — КП № ZK-2026-01; № 3 — Соглашение о неразглашении (взаимное).

10. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»

БИН: 880607300110

Владелец: Цай Платон Львович

Адрес: г. Алматы, мкр. Орбита-4, д. 3, оф. 2

Тел.: +7 701 123 99 99 · uugraa@gmail.com

Банк: АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA

IBAN: KZ31722S000010366450 · Кбе 19

Подпись / ЭЦП _____

/ Цай П.Л. / М.П.

Заказчик

☒ TOO ☐ ИП ☐ Физическое лицо

Наименование: TOO «Детский сад "ЕЛАМАН"»

БИН: 180340000957

Руководитель: директор Герасимова Екатерина

Адрес: Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр.
Баян-Аул, д. 56

Банк: Филиал АО «ForteBank» в г. Алматы

БИК: IRTYKZKA · Кбе 17

ИИК (IBAN): KZ9396502F0020193573KZT

Контакт (тел./e-mail): _____

Подпись / ЭЦП _____

/ Герасимова Е. / М.П.

Реквизиты Заказчика внесены по данным TOO «Детский сад "ЕЛАМАН"»; просьба сверить перед подписанием.
Подписание возможно ЭЦП НУЦ РК через сервис договоров Plato.